

0002216-21.2018.8.26.0642

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... em flagrante por crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes).

Correição parcial provida apenas para reconduzir o corrigente à condição de advogado constituído pelo acusado, nos autos da ação penal em andamento na origem.". (TJSP; Correição Parcial 2151916-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Ferreira - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, ., Estufa II - CEP 11680-000, Fone: (12) 3832-1319, Ubatuba-SP - E-mail: ubatuba1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ASSENTADA

Processo Digital nº:

0002216-21.2018.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 302/2018 - DEL. POL. UBATUBA, 1735/2018 - DEL. POL. UBATUBA, 1765/2018 - DEL. POL. UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcel dos Santos Souza

Vítima:

Jeremias da Silva Dantas

Artigo da Denúncia:

Art. 121

Réu Preso

Tramitação prioritária

ATA DE JULGAMENTO DA SESSÃO PERIÓDICA DO

EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE UBATUBA/SP

Aos 17 de novembro de 2022 às 10:00 horas, nesta cidade e Comarca de Ubatuba/SP, no salão do Tribunal do Júri, prédio do Fórum, Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Estufa II, instalada às 10:00 horas, presentes a MMA. Juíza de Direito da 1ª Vara e Presidente do Tribunal do Júri, Dra. ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES, a Promotora de Justiça Dra. HELOISE MAIA DA COSTA, jurados, presente o réu MARCEL DOS SANTOS SOUZA.

Presente a advogada do réu: Dra. VIVIANI VALIM NUNES COELHO OAB/SP 296.581.

Presentes as testemunhas da acusação: JEREMIAS DA SILVA DANTAS, JACQUELINE KELLY

DA SILVA E PM MARCELO ESTEVES.

Presentes as testemunhas da defesa: FRANCIS ARTHUR DE OLIVEIRA LEITE, IVO DE OLIVEIRA LEITE JÚNIOR, ROBSON ALVES GARCIA, GABRIELE NASCIMENTO DOS SANTOS E JANAÍNA DOS SANTOS OLIVEIRA.

A portas abertas, em observância à nova redação do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri conforme Lei nº 11.689 de 08 de junho de 2008, deu-se continuidade aos trabalhos do Julgamento da Sessão periódica do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Ubatuba, estado de São Paulo.

Feita pela MMª. Juíza Presidente a verificação das 22 cédulas constantes da urna, conforme termo anexo aos autos, mandou o mesmo que se procedesse a chamada dos jurados, à qual responderam 1) IAN DE AVELAR CARPINETTI 2) IZILDA DE FÁTIMA OLIVEIRA 3) RENATO FILEF ALVES 4) ODIRLEI COUTINHO 5) MIRIÃ MONTEIRO MOREIRA 6) CARLOS AUGUSTO NERES DA SILVA 7) MAÍRA CARDOSO LOPES 8) CELIA DE OLIVEIRA BRIET 9) STEFANNY SOARES DA CUNHA 10) RAQUEL FERREIRA DE SOUZA 11) CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 12) VICTOR MATIAS VIEIRA DA SILVA 13) ELAINE CRISTINA MENDES 14) RUBENS SOUZA TREGUES 15) VINICIUS MABEL SANTOS BARBOSA 16) LUIZ HENRIQUE BONTEMPO GONÇALVES 17) ALEXANDRE SATURNINO DA SILVA 18) ANDRÉ LUIZ VAZ DINIZ 19) SILVIO HENRIQUE PATROCÍNIO 20) AILTON GABRIEL DOS SANTOS 21) LUANA CARLA DA SILVA SANTANA 22) ALEX NICOLAU jurados convocados, conforme relação em anexo.

A seguir anunciou a MMª. Juíza que ia ser submetido a julgamento em que é autora a Justiça Pública, sendo Réu MARCEL DOS SANTOS SOUZA. Ordenando o pregão das partes, que foi feito pelo porteiro do auditório, apresentando-se ao pregão, a advogada do réu: Dra. Viviani Valim Nunes Coelho - OAB/SP 296.581, que apregoado compareceu e ocupou a Tribuna de Defesa.

Havendo assim número legal de jurados, a MMª Juíza Presidente às 10:00 horas declarou aberta a sessão de julgamento, procedendo, em seguida, a nova verificação da urna e das cédulas, nos termos do art. 467 do Código de Processo Penal constatando-se que se encontravam na urna as cédulas relativas aos jurados presentes. A seguir a MMª. Juíza anunciou que ia proceder ao sorteio dos jurados que comporão o CONSELHO DE SENTENÇA, lendo e advertindo aos jurados as fórmulas do artigo 468 e seus parágrafos, do Código de Processo Penal e demais advertências de lei.

"Inicialmente, justifico a necessidade de utilização de algemas nesta audiência, vez que se faz necessária para proteger a integridade física das pessoas presentes, especialmente considerando a ausência de escolta suficiente a garantir a segurança de todos e o grande número de pessoas que circulam pelo espaço físico do fórum.

Nesse sentido: "Uso de algemas em audiências judiciais. Incidência da Súmula Vinculante nº 11. Inexistência, no caso, de arbitrariedade na determinação de seu emprego pelo d. Magistrado, que justificou a constrição (algemas) para os fins de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, o qual já havia ameaçado os policiais militares no momento da prisão em flagrante. Presença dos policiais durante a audiência de custódia. Matéria regulamentada pelo CNJ (Res. nº 213/2015). Norma que não pode ser observada de forma absoluta, até o ponto de colocar em risco o próprio exercício da atividade jurisdicional Presença de força policial justificada com base na periculosidade em concreto do averiguado, que chegou a incitar a população local contra os militares, buscando assim escapar da prisão em flagrante por crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes). Correição parcial provida apenas para reconduzir o corrigente à condição de advogado constituído pelo acusado, nos autos da ação penal em andamento na origem.". (TJSP; Correição Parcial 2151916-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Otavio

Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 01/11/2017). Dessa forma, seguindo esta orientação jurisprudencial, determino o uso de algemas pelo(a) custodiado(a).

Após, foram sorteados os seguintes jurados para o Conselho de Sentença: 1) AILTON GABRIEL DOS SANTOS 2) VINICIUS MABEL SANTOS BARBOSA 3) STEFANNY SOARES DA CUNHA 4) ALEX NICOLAU 5) RAQUEL PEREIRA DE SOUZA 6) CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 7) LUANA CARLA DA SILVA SANTANA

Durante o sorteio, foram recusados pela acusação os seguintes jurados: 1) ALEXANDRE SATURNINO DA SILVA 2) ODIRLEI COUTINHO 3) RUBENS SOUZA TREGUES

Pela defesa foram recusados: CELIA DE OLIVEIRA BRIET, MIRIÃ MONTEIRO MOREIRA E ELAINE CRISTINA MENDES.

As mesmas e os demais jurados convocados foram dispensados pela MMA. Juíza Presidente, que agradeceu as suas presenças e os relevantes serviços prestados à Justiça. Formado o CONSELHO DE SENTENÇA, a MMA. Juíza Presidente, levantando-se e, com ele, todos os presentes, leu aos jurados a fórmula do artigo 472 do Código de Processo Penal e deles recebeu um a um, o compromisso legal, conforme consta do respectivo termo anexo aos autos. Fechada novamente a urna. Após, foi entregue aos jurados cópia da sentença de pronúncia do processo. A seguir, a MMA. Juíza indagou aos jurados, a Promotora de Justiça e à Defesa se necessitavam de novos esclarecimentos ou se desejavam a leitura de peças dos autos, sendo que pelos mesmos e pelos senhores jurados, foi dispensada a leitura de peças.

Os Jurados intimados e que não compareceram na sessão plenária, RENATO FILEF ALVES, SILVIO HENRIQUE PATROCÍNIO E CARLOS AUGUSTO NERES DA SILVA, deverão ser intimados pessoalmente para pagar a multa ora fixada em um salário mínimo, no prazo de dez dias, conforme determinação do artigo 442 do Código de Processo Penal, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em seguida, passou-se a oitiva da vítima JEREMIAS DA SILVA DANTAS bem como das testemunhas de acusação JEREMIAS DA SILVA DANTAS, JACQUELINE KELLY DA SILVA E PM MARCELO ESTEVES bem como as testemunhas de defesa: FRANCIS ARTHUR DE OLIVEIRA LEITE, IVO DE OLIVEIRA LEITE JÚNIOR, ROBSON ALVES GARCIA, GABRIELE NASCIMENTO DOS SANTOS E JANAÍNA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Após passou-se ao interrogatório do Réu MARCEL DOS SANTOS SOUZA.

Em seguida pela MMA. Juíza Presidente Dra. ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES foi determinada a pausa de 1 hora para almoço, retornando os trabalhos às 14:30 horas. Os depoimentos e o interrogatório foram gravados pelo sistema de gravação audiovisual, Teams, nos termos do Provimento CG nº 08/2011, artigo 405, § 1º do Código de Processo Penal e item 77, capítulo II, NGSCJ, gravado em mídia, conforme termos em apartado.

Em seguida, nos termos do artigo 476 do Código de Processo Penal, pela MMA. Juíza foi dada a palavra a Promotora de Justiça, para os debates iniciando-se às 14:52 horas, encerrando-se às 15:08 horas, pleiteando a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal dolosa.

Após, foi dada a palavra a advogada da defesa, iniciando-se às 15:08 horas, encerrando-se às 15:38 horas pleiteando a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal dolosa.

Após a MMA. Juíza indagou a Dra. Promotora de Justiça se faria uso da réplica e por ela foi dito que não.

Após, a MMA. Juíza indagou aos jurados se estavam suficientemente esclarecidos para julgar o processo, e se estavam aptos para o prosseguimento das votações dos quesitos, os quais se manifestaram positivamente. A seguir a MMA Juíza passou a ler os quesitos formulados, explicando o significado de cada um deles.

Em continuidade, a MMA. Juíza anunciou que o Tribunal passaria a decidir, pedindo que se conduzisse o réu e, convidando os jurados, a Dra. Promotora de Justiça, a advogada do réu para o acompanharem à Sala Secreta, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Penal. Aí, presentes a MMA. Juíza, Promotora de Justiça, o

defensor do réu, os Senhores Jurados componentes do Conselho de Sentença, os Oficiais de Justiça, comigo Escrevente. Com observância dos artigos 486/491 do Código de Processo Penal, se procedeu à votação do questionário, que antes foi devidamente esclarecida a significação legal de cada quesito.

Em seguida, a MMA. Juíza de Direito Dra Isabella Carolina Miranda Rodrigues proferiu a sentença, nos seguintes termos: "Vistos. MARCEL DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de abril de 2018, por volta de 19h30min, na Avenida Professor Tomás Galhardo, altura do nº 1106, bairro Umuarama, nesta cidade e comarca de Ubatuba, agindo com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Jeremias da Silva Dantas, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme decisão de fls. 332/337, o acusado MARCEL DOS SANTOS SOUZA foi pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. O pronunciado foi submetido a Júri Popular nesta data. Em plenário foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas arroladas. Em seguida, advertido de seus direitos constitucionais, o réu foi interrogado e confessou os fatos. O Conselho de Sentença entendeu não haver intenção homicida na conduta do réu, fazendo com que a competência do Tribunal do Júri não mais se sustentasse. Desse modo, passo a decidir com fulcro no artigo 492, § 1º do CPP. Analisando as provas que constituíram a instrução processual até o presente momento, verifico que a pretensão punitiva estatal deve ser julgada em parte procedente.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 04/06, laudo pericial de fls. 56/57, o qual atesta que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões provocadas por golpes de faca.

A autoria, da mesma forma, é indubitável e repousa sobre a pessoa do acusado. O acusado agrediu a vítima por motivo fútil, pois estava inconformado com o término de seu longo relacionamento com a ex-companheira, que logo iniciou uma nova relação com a vítima.

O contexto probatório revelou, de forma indubidosa e incontroversa, por meio das provas materiais e orais coligidas, que as agressões sofridas pela vítima foram perpetradas dolosamente, tipificando, assim, o delito de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Não vislumbro causas de atipicidade, de exclusão da ilicitude ou que isentem a culpabilidade do réu.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, sopesados os critérios do artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

a) A culpabilidade do réu é normal à espécie, não desbordando do ordinário do delito de lesão corporal; b) é primário e não ostentava maus antecedentes à época dos fatos (FA e certidões de fls. 694); c) A conduta social e a personalidade são neutras; d) Os motivos do crime são desabonadores, tendo sido cometido por motivo fútil, em razão de ciúmes e descontentamento com o término do relacionamento; e) As circunstâncias do crime não ultrapassam o mero tipo penal; f) As consequências do delito são inerentes ao tipo; g) O comportamento da vítima, embora possa ser tido como moralmente inadequada, não deve ser usado para abrandar a penalidade do crime cometido, em razão da presença de causa de natureza subjetiva, negativamente valorada, no item d acima. Por tais razões em conjunto, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e aumento a pena em 1/2, totalizando a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual aplico a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em 01 ano e 03 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem considerados, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 ano e 03 meses de reclusão.

Em face do quantum da pena e da valoração negativa das circunstâncias e motivos do crime, o regime inicial deverá ser o SEMIABERTO.

Por fim, da análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a pena privativa de liberdade imposta ao réu deve ser extinta pela detração, em virtude do tempo em que cumpriu pena provisoriamente.

Considerando que o réu foi preso preventivamente em 27/01/2020 (fls. 180/183), permanecendo em cárcere até a presente data, verifico que o sentenciado cumpriu a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público para CONDENAR o réu MARCEL DOS SANTOS SOUZA à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Na sequência, julgo extinta a punibilidade de MARCEL DOS SANTOS SOUZA pelo integral cumprimento da pena que lhe foi imposta nos autos em epígrafe.

Considerando a pena aplicada e a extinção da punibilidade, expeça-se alvará de soltura clausulado em relação ao sentenciado, com urgência.

Condeno, ainda, o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação, porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Trânsito em julgado nesta data.

Determino a destruição da arma apreendida.

Publicada em Sessão Plenária, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Sala de Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Ubatuba, 17 de novembro de 2022.